

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2663/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กเซ่ง
นายสุชาติ จันทรพงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 85, มาตรา 86, มาตรา 104, มาตรา 183, มาตรา 243

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยคืนรถยนต์ที่โจทก์นำไปซ่อมต่อไอเสียแล้วหายไป หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคากับค่าเสียหาย จำเลยปฏิเสธความรับผิดชอบว่าเพียงแต่รับจ้างทำต่อไอเสีย ไม่ได้รับฝากทรัพย์สิน โจทก์ประมาณเงินแล้วไม่นำรถยนต์กลับไปเอง แม้โจทก์และจำเลยจะรับกันว่าร้านรับทำต่อไอเสียของจำเลยอยู่ริมถนนซึ่งต้องทำต่อไอเสียที่ริมถนนจนเสร็จ และจอดรถยนต์รอโจทก์ทิ้งค้างคืนไว้แล้วถูกคนร้ายลักไป ก็ตาม การวินิจฉัยว่าจำเลยต้องรับผิดชอบหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ครบถ้วนตามที่คู่ความนำสืบให้ยุติเสียก่อนตามประเด็นข้อพิพาทว่า เหตุที่รถยนต์หายไปเป็นความผิดของจำเลย และจำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ เพียงใด เมื่อโจทก์สืบพยานได้เพียง 3 ปาก ข้อเท็จจริงที่ปรากฏยังไม่ครบถ้วนที่จะฟังเป็นยุติตามประเด็นดังกล่าวได้ที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานแล้วพิพากษาคดีไปจึงเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับจ้างทำต่อไอเสียรถยนต์ของโจทก์ แล้วรถยนต์หายไประหว่างอยู่ในความครอบครองของจำเลย ขอบังคับให้จำเลยส่งมอบรถยนต์คืน

หรือให้ใช้ราคา กับค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า จำเลยรับแต่ซ่อมท่อไอเสีย มิได้รับมอบรถยนต์ไว้ในครอบครอง โจทก์เป็นฝ่ายประมาทไม่มารับรถยนต์ไปทั้งที่ได้รับแจ้งแล้ว และความเสียหายเกิดจากบุคคลภายนอก จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา เมื่อสืบพยานโจทก์ไปได้ ๓ ปาก คู่ความแถลงรับกันว่าจำเลยเป็นเจ้าของร้านรับทำท่อไอเสียซึ่งเป็นตึกแถวอยู่ริมถนน แต่เข้าไปทำในร้านไม่ได้ ต้องทำอยู่ริมถนน จำเลยรับจ้างโจทก์ซ่อมท่อไอเสียรถยนต์ของโจทก์จริง ซ่อมเสร็จได้จอดรอโจทก์รับคืน กระทั่งรุ่งขึ้นโจทก์ขอรับรถคืน ปรากฏว่าหายไปแล้ว โดยบุคคลภายนอกซึ่งจำเลยไม่ทราบว่าใครลักทรัพย์ของโจทก์ไป ศาลชั้นต้นเห็นว่าพยานโจทก์ที่น่าสืบไปแล้วประกอบกับคำแถลงรับกันของคู่ความ คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้ส่งสืบพยานโจทก์จำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยคืนรถยนต์คันพิพาทตามฟ้องให้แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคากับให้ชดเชยค่าเสียหายด้วย

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเท่าที่โจทก์นำสืบมาเพียงว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถพิพาทและมีอำนาจฟ้องจำเลยเท่านั้น ส่วนเหตุที่รถหายเป็นความผิดของจำเลยหรือไม่ จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใด เป็นเรื่องที่ต้องฟังข้อเท็จจริงกันไป ที่ศาลชั้นต้นสั่งสืบพยานโจทก์จำเลยโดยยังได้ข้อเท็จจริงไม่ครบตามประเด็นที่กำหนดไว้ และคู่ความยังมีความประสงค์จะสืบอยู่อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๓ ศาลอุทธรณ์มีอำนาจยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงต่อไป พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยาน แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า มีเหตุสมควรให้ศาลชั้นต้นสืบพยานต่อไปแล้วพิพากษาใหม่หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยคืนรถยนต์ที่โจทก์นำไปให้จำเลยทำท่อไอเสียแล้วหายไปหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคารถยนต์กับให้ใช้ค่าเสียหาย จำเลยปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่ามีได้รับฝากทรัพย์เพียงแต่รับจ้างทำท่อไอเสีย ได้แจ้งให้โจทก์รับรถยนต์ไปแล้ว โจทก์ประมาทเลินเล่อไม่นำรถยนต์กลับไปเอง และปฏิเสธราคารถยนต์กับค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้อง ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทเป็นประเด็นข้อ ๒ ว่า เหตุที่รถหายเป็นความผิดของจำเลย และจำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่เพียงใด ซึ่งการที่จะวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่มีอยู่ครบถ้วนตามที่คู่ความนำเสนอให้เป็นยุติเสียก่อน แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏยังไม่ครบถ้วนที่จะฟังเป็นยุติได้ เนื่องจากศาลชั้นต้นงดสืบพยานโดยที่คู่ความยังประสงค์จะนำสืบต่อไปอยู่ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ครบต้องฟังข้อเท็จจริงกันต่อไปให้ศาลชั้นต้นสืบพยานต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อภิรักษ์ ปุชปกคม-ชวลิต นราลัย-ชวลิต นราลัย)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสมพันธ์ พันธุสิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายไมตรี กลั่นนุรักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ